Aeterni Patris Filius — Redintegratio sedium episcopalium Iuvenacensis et Terlitiensis

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei · 1835-03-07 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS

servus servorum Dei

ad perpetuam rei memoriam.

Acterni Patris Filius, qui a regalibus sedibus veniens, pacem, quam mundus dare non potest, attulit hominibus, dilectionem ad invicem di- scipulis suis praecepit, eamque veluti tesseram, qua ipsi praesertim dignoscerentur saepius in- culcavit commendavitque vehementer. Nos igi- tur qui nullis suffragantibus meritis, sed divina favente gratia, regis pacifici legatione fungimur ac omnium christifidelium unam mentem et cor unum esse desideramus et quaerimus, si ani- morum concordiam inter fratres turbari, ac iur- gia aemulationesque exardescere conspicimus, pastoralis officii partes illico interponere, atque opportuna adhibere remedia non praetermitti- mus, ut eliminatis dissidits eorumque causis funditus avulsis, populorum quies ac tranquil- litas instauretur, et in Domino firmiter consta- biliatur.

Iamvero auxiliante Deo post tot divinarum humanarumque rerum perturbationes, reddita pace hominibus bonae voluntatis die decima sexta februarii anni millesimi octingentesimi decimi octavi inter fel. record. Pium pp. VII praedecessorem Nostrum et rec. me. Ferdinan- dum I regni utriusque Siciliae regem solemnis inita fuit conyentio, qua collatis invicem consiliis, rebus ecclesiasticis mature componendis operam navarunt, ac solliciti quam maxime dignitati episcopali provide consulendi, novum quemdam ordinem ac methodum in sedibus episcopalibus statuendis dioecesibusque eius- dem regni citra Pharum circumscribendis in- dixerunt, ac de earum numero imminuendo, at- que ad iocorum praestantiam et census copiam dignitatis ipsius amplitudini ‘congruam una si- mul convenerunt. Dum haec deliberarentur in consistorio secreto habito die decima quinta sequentis mensis mati sacra infula ornatus et ad binas ecclesias cathedrales Tuvenacensem ac

Terlitiensem invicem perpetuo et aeque prin- cipaliter unitas evectus fuit bo. me. Dominicus Antonius Cimaglia, quarum ecclesiarum cum ipse paulo post nactus fuisset possessionem, fa- ctum est, ut eas plane servatas et quovis ex- tinctionis et abolitionis periculo omnino inco- lumes illarum civitatum incolae pro certo ha- berent ac etiam sibi gratularentur: at eorum Opinionem ipsos fefellisse, quam cito comper- tum est. Etenim quinto kalendas iulii eiusdem anni prodierunt literae apostolicae novae cir- cumscriptionis dioecesum in regno utriusque Siciliae citra Pharum existentium, quibus inter caetera illud decernebatur, ut ex nunc pro tunc cum primum nempe episcopales sedes Tuvenacensem et Terlitiensem invicem unitas; et a praedicto Dominico Antonio Cimaglia, ut supra innuimus, gubernatas ‘quomodocumque vacare contigisset, eaedem perpetuo extinctae et abolitae, illarumque civitates, ac dioeceses Melphitensi episcopatui aggregatae et incorpo- ratae censerentur: quod quidem celerius Accidit, quam et ipsi suspicarentur, In consistorio enim diei secundae octobris eiusdem anni memoratus Dominicus Antonius Iuvenacensis ac Terlitiensis episcopus ad cathedralem ecclesiam Melphiten- sem eX ipsius regis nominatione fuit translatus. Quapropter, sicut inter finitimas gentes non raro evenire solet, gravis inde aemulatio exar- sit, atque ea subiit inter partes invidia, ut iur- giorum ac dissidiorum periculum suboriretur. Hinc Iuvenacensis ac Terlitiensis populus, eius proceres et clerus, legatis amplissimis ecclesia- sticis viris festinarunt supplices adire hanc Apo- stolicam Sedem, regemque utriusque Siciliae, ut earumdem cathedralium iura sarta tecta tuerentur. Voti compotes licet per plures annos minime effecti, animo tamen non ceciderunt, imo eius rei ergo alacrius contendere nunquam destiterunt : ex que evenit, ut carissimus in Christo filius Noster Ferdinandus secundus ho- dizrnus regni utriusque Siciliae rex illustris as- siduis eorum precibus permotus, privata sua officia apud Nos interponens causam eiusmodi agere non dubitaverit, atque ad rem obtinendam viam muniverit. Compertum quippe erat, eam Nobis inesse voluntatem, ut eius rei quam solemnis ipsa respiciebat conventio nulla ha- beretur ratio nisi prius praelaudatum regem postulationibus, de quibus agitur, plane favere, consensumque regium praestitisse convenienti modo dignosceretur. Deinde causas sério expo- nendas suscepimus num iis revera inniterentur fundamentis, quibus in pristinam episcopalem dignitetem ecclesiae ipsae restitui et finitimae episcopali ecclesiae Melphitensi. pastoris solatio - per translationem ad archiepiscopalefa sedem Neapolitanam venerabilis fratris Nostri Phi- lippi S. R. E. presbyteri cardinalis Caracciolo nuncupati iam destitutae perpetuo aeque prin- cipaliter insimul uniri possent; quam qui-

dem deliberationem ea sana mente inivimus, ut illorum populorum tranquillitati libenter providere cupientes in id quamvis ceterae cau- sae canonicae rem fortasse non viderentur ur- gere, sedulo incumberemus. Haud siguidem Nos ignorabamus Romanos Pontifices praede- cessores Nostros in instituendis erigendisque dioecesibus praeter divinum cultum et anima- rum

salutem, eo etiam semper spectasse, ut omni cura et studio populorum paci et ani- morum concordiae prospicerent. Ita profecto fec. rec. Benedictum XIII praedecessorem No-

' strum eam praesertim ob causam civitatibus Se-

tiae et Priverni in ditione S, R. E. existentibus honorem sedis episcopalis vel concessisse vel confirmasse patet ex literis apostolicis Regis pacifici et Super universas quarum prima data est die decima sexta iulii anni millesimi se- ptingentesimi vigesimi quinti et altera die de- cima septembris eiusdem anni, easque praete- rea sedes perpetuo et aeque principaliter ad- iunxisse episcopali ecclesiae Terracinensi. Sed opus non erat antiquiora et externa ea de re quaerere exempla cum recens ac prope dome- sticum praesto esset exemplum in ipsa Terli- tiensi civitate, cui fel: mem. Benedictus XIV pariter praedecessor Noster eumdem honorem contulit haud absimili ratione quemadmodum liquet ex apostolicis literis, quarum initium Unigenitus, datis sexto kalendas decembris anni millesimi septingentesimi quadragesimi noni, eamque sedem perpetuo et aeque principaliter episcopali ecclesiae Iuvenacensi, concathedrali- tatis titulo insignitam, univit atque adiunxit.

Quocirca summorum Pontificum praedecesso- rum Nostrorum vestigiis insistentes, Neapolitani gubergii sententiam exquirendam mandavimus, quo facilius quacumque dubitatione remota, co- gnoscere possemus, utrum iurgia ac dissidia, quae eas inter gentes existere, fama enuntiarat, revera vigerent, et an ad ea evellenda aposto- lica, quam efflagitabant, concessio certe con- duceret: quoties autem res ita se haberet Nos futurorum in eisdem dioecesibus episcoporum dignitati, libertati et indemnitati omnino con- sulere yolentes, regiis desideriis ac illorum po- pulorum precibus suffragaturos declaravimus ; hisce tamen legibus nimirum: primo, ut epi- scopus pro tempore earum dioecesum ea frue- retur libertate, qua et morari seu residere, ac omnia sacra episcopalia munia obire ac etiam dioecesanam synodum cogere, pastoralem visi- tationem ac singula quaeque cuiusvis generis acta peragere, ubi pro suo lubitu vellet, sem- per posset et valeret: secundo ut unum tan- tum dioecesanum seminarium ex concilii -Tri- dentini praescripto tribus dioecesibus commune esset, ipsumgue Melphitensi in civitate, ubi iam existit cum iis omnibus bonis ac redditi- bus; quibus in praesentia potitur omnino ser- varetur: tertio ut episcopus sit omnino immu-

nis ab expensis, quibus opus esset, vel ad ca- thedrales ecclesias et episcopales aedes tuendas, vel ad cultum divinum sacrasque functiones peragendas, vel ad novas curias excitandas at- que perpetuo instruendas earumque ministros in posterum alendos: quarto ut canonicorum collegia cathedralis templi Iuvenacensis et Ter- litiensis, cum episcopalis sedes vacare conti- gerit, vicarium capitularem libere eligere pos- sint, quin a vicario capitulari Melphitensi de- pendeat : quinto ut inter earum cathedralium canonicorum collegia is servetur ordo, quo ca- pitulum Melphitense praecedat semper capitulo Iuvenacensi et hoc capitulo Terlitiensi, cum pro re ac tempore una simul convenerint et episcopi titulus sit episcopus Melphitensis, Iu- venacensis et Terlitiensis.

Ad haec capessenda consilia, cum eam po- tissimum ob causam, de qua supra actum est, Nos adduci seu pertrahi passi fuerimus, cum- que Nobis relatum fuerit, memoratum regni utriusque Siciliae regem illustrem nedum eidem rei adhaesionem assensumque praebuisse, sed et eam desiderasse vehementer et petiisse in- stanter, decrevimus, ut firmis praestitutis con- ditionibus, ad rite probanda quae studiose et confidenter asserebantur, publica documenta at- que authentica scripta exhiberentur, propterea quod Nobis cavendum censuimus, ut in ne- gotio de quo partes, quorum intererat, strenue inter se dimicabant omnibus pateret indubi- tanter, Apostolicam Sedem quocumque depo- sito partium studio, ipsius regis vota excepisse, eisque obsecundasse ut una simul pacis bono ac eorumdem populorum tranquillitati sive re- stituendae sive firmandae, sive in posterum perpetuo custodiendae prospiceret, quavis. per- turbationum discordiarumque occasione, sive periculo eius rei causa penitus sublato. Necesse hine erat, ut cuncta ad Nostram mentem com- pararentur, antequam redintegrationis sive ere- ctionis concathedralitatis, opus de quo agitur, plane compleretur. Ex quo accidit, ut partium curae hinc inde impensiores fierent, et qui con- cessionis gratiam sollicitabant, dilecti nempe filii Cosma- Izzo et Caietanus Manerba in ec- clesiastica diznitate constituti, quos primicerios vocant a civitatibus Iuvenacensi et Terlitiensi legati ad huiusmodi negotium apud Nos ac regni utriusque Siciliae regem gerendum, probe intellexerint, se nihil in hac quidem causa pro- fecturos, nisi iis uterentur documentis, quorum supra mentionem fecimus. At dilata adhuc res est, propterea quod seminarii praescriptae con- ditioni nondum ipsi assentientes documenta, prout exquirebantur, minime exhibuere.

At vero rex illustris, qui eiusmodi negotium pro suorum populorum bono confici summo- pere ‘optabat, ubi primum Nostram mentem clare aperteque cognovit, nulla interposita mora Nos eo, quo par est, obsequio per dilectum

filium comitem Constantinum Ludolf, suum apud Nos et Apostolicam Sedem oratorem adiit, ac expresse a Nobis petiit, ut ecclesias Iuvenacensem et Terlitiensem pristino conca- thedralitatis splendore ac iuribus honestare di- gnaremur ; atque‘omnibus conditionibus a No- bis statutis adhaerens, nonnulla tamen animad- vertere maluit, quae institutionem seminarii . dioecesani respiciunt a novis ecclesiis cathe- dralibus erigendis penitus non excludendam : quum enim rem componere cuperet ad prae- dictorum populorum tranquillitatem, ad quam Apostolicae Sedis

concessionem nedum condu- cere, sed omnino pertrahere gravioribus argu- mentis ac rationibus sibi persuasisse affirmavit, verebatur fortasse, ne constituta necessitate unius dumtaxat seminarii, ad quod clerici Iuvenacenses ac Terlitienses convenire deberent, ex ea discor- diarum ac litium nova germina exorirentur. Ex- pressa igitur eo modo regis voluntate, et pu- blico apud Nos firmato documento commemo- rati ecclesiastici viri, preces ipsius regis po- stulationibus suffultas iterare ac rursus instare - coeperunt: atque ut expeditius, quod exorabant, obtinerent, illarum civitatum praestantiam ac di- gnitatem, quam vindicare impensius satagebant, omnibus palam facere statuerunt, existimantes honorem sedis .episcopalis eisdem civitatibus ac etiam titulo congruere, dignasque eas esse amplioribus Sedis Apostolicae fayoribus et pri- vilegiis.

Namque Iuvenacensem civitatem ad Adriatici maris oram in ea Apuliae parte, quam proyin- ciam Barensem appellant, sitam, multis nomi- nibus et antiquitate praeclaram, vel ab ipsis Romani imperii primordiis, prout ex vetustis monumentis insignem, et aeris salubritate et agrorum ubertate et populi frequentia et aedi- ficiorum pulchritudine et familiarum nobilitate semper vel maxime praestitisse exponebant. Ineunte vero christiana religione adeo eam il- lustrem evasisse affrmabant, ut assererent prae- sto esse documenta, quae ipsam Iuvenacensem civitatem quarto eiusdem religionis seculo ha- buisse episcopos demonstrant, eamque sin minus circa decimi seculi medietatem fulgore sedis episcopalis auctoritate apostolica iam ornatam fuisse omnino evincunt (veluti Benedicto deci- moquarto praedecessori Nostro relatum fuisse ex eius apostolicis literis Unigenitus liquido patet) ; proptereaque eiusdem episcoporum se- riem, de qua nemo dubitat, ad quadraginta tres antistites pervenisse aiebant: ac insuper as- severabant, plures viros sanctitate, doctrina, prudentia, aliisque praeclaris dotibus conspi- cuos in ea ortum habuisse, ita ut iamdiu pro- merita “uerit honorificentissimis summorum pontificum, imperatorum ac regum diploma- tibus et favoribus decorari.

De Terlitiensi autem civitate iidem legati narrarunt, luculentiora non deess? monumenta,

quae cius sive originis vetustatem, sive nomi- nis celebritatem,, sive civium frequentiam ab- unde testantur: atque me longiori sermone in iis recensendis uterentur, animadverterunt fel, rec. Benedictum XIV praedecessorem Nostrum eidem, quae iamdiu insignem obtinebat eccle- siam collegiatam cum amplissima archipresby- teratus dignitate, episcopalis sedis honorem con- tulisse, ex eo quod noverat civitatis nomine iam decoratam existere ac inter potissima loca, ur- besque provinciae Barensis ob eius amplitudi- nem, situs amoenitatem, rerum ad victum ne- cessariarum copiam, aedificiorum elegantiam, civium nobilitatem populique multitudinem omnino esse conspicuam, uti ex memoratis apostolicis literis, quarum initium Unigenitus plane colligitur: hisce praeterea et illud acce- debat, quod ea celebrior evaserit, ob singularia liberalium artium ac praesertim artis pictoriae monumenta a summis in ea magistris conqui- sita, quibus inter ceteras eiusdem provinciae urbes singillatim emicabat. Utramque vero ci- vitatem eam praeseferre indolem compertum . est, ut et catholicae religioni et Romanae Sedis primatui apprime obsequeretur, ac regibus et supremae politicae potestati obedientiam, fide- -litatem observantiamque perfectam inter tot rerum vicissitudines perpetuo praestaret. Neque ea de re commemorare praetermiserunt templo- rum copiam, atque magnificentiam cleri mul- titudinem, titulorum beneficialium abundan- tiam; caenobiorum utriusque sexus regularium praestantiam, laicarum confraternitatum redun- dantiam, piarum institutionum pluralitatem tam ad hospitalitatis charitatisque officia in nosoco- miis, brephotrophiis et gynaeceis exercenda, tum ad inopiam egenorum pia miseratione sublevan- dam, et ad puellas honesto matrimonio collo- candas, congrua -dotatione ex praestitutis fortu- nis, quas Pietatis Montes appellant. His ergo aliisque quamplurimis praerogativis expositis, quum satis insignes et conspicuae huiusmodi civitates esse dignoscerentur, et ad sedis epi- scopalis honorem ac dignitatem recuperandam iis omnibus plane instructae haberentur, quae ad divinum cultum decore celebrandum, et. ad pontificalia solemniter peragenda necessaria sunt, Apostolicae Sedis concessionem, de qua agitur, enixius deprecari perrexerunt, cum compositis pene omnibus, quae requirebantur, id maiori sane fiducia se consequuturos sperarent.

Nos igitur, qui rerum statum accuratissime perpendimus atque carissimi in Christo filti Nostri Ferdinandi Secundi regni utriusque Si- ciliae regis illustris, expressis postulationibus ac votis annuere cupientes, ut una simul illius gentis bono atque animorum concordiae con- sulatur, huiusmodi negotium ex laudatis regis desideriis habita canonicarum legum ratione, conficere deliberavimus ad omnipotentis Dei eiusque ssthae Genitricis Virginis Mariae lau-

dem et gloriam, ac Sanctae militantis Ecclesiae honorem et incrementum ex certa scientia, ma- tura deliberatione, Motu etiam Proprio, deque apostolicae potestatis plenitudine, civitates ac territoria Juvenacii atque Terlitii una cum ibi- dem respective extantibus parochialibus aliisque ecclesiis, monasteriis, conventibus, locisque piis et beneficiis ecclesiasticis quibuslibet cum cura et sine cura secularibus et quorumyis ordinum regularibus, ac in eis pariter degentibus utriusque sexus personis tam laicis, quam clericis, presby- teris, beneficiatis et religiosis cuiuscumque sta- tus, gradus, ordinis et conditionis ab episcopali sede Melphitensi, suo nunc, ut supra dictum est, destituta pastore, et consensum eorum quo- rum interest, Nostra auctoritate supplentes, per- petuo

dismembramus, secernimus, separamus, atque ab ordinaria iurisdictione, potestate ac superioritate episcopi Melphitensis pro tempore existentis perpetuo quogue eximimus, libera- mus, subtrahimus, praecipientes propterea ut omnia et singula instrumenta, et alia cuiusvis generis documenta, ad civitates Iuvenacensem ac Terlitiensem, quovis modo spectantia et ad illarum incolas, ecclesias et beneficia quomo- dolibet pertinentia ab episcopali curia Melphitensi extrahantur, atque cancellariis Juvenacensi ac Terlitiensi libere tradantur. Deinde civitatem luvenacii, in provincia Apuliae positam, et olim episcopali sede honestatam, nec non civitatem Terlitii in eadem provincia sitam ac pariter antea pontificali sede insignitam, in civitates episcopales respective restituimus, ac iterum erigimus atque constituimus eisque civitatis episcopalis titulum ac denominationem cum curia et cancellaria ecclesiastica, ac omnibus et singulis honoribus, iuribus, privilegiis ac praerogativis, quibus caeterae civitates, episcopali sede ornatae, in regno utriusque Siciliae citra Pharum, earumque cives utuntur et gaudent, ac uti et gaudere poterunt quomodolibet in fu- turum concedimus atque elargimur. Ecclesiam vero collegialem et parochialem iam episcopali sede decoratam, in praedicta civitate Iuvenacii existentem, ac bmae Virgini Mariae in coelum Assumptae dicatam, collegialitatis titulum ac naturam extinguentes, in cathedralem ecclesiam Iuvenacensem appellandam, et parochialem ut antea eodem titulo extituram ; parique modo collegialem ac parochialem ecclesiam, olim episcopali honore insignitam, cui a Deipara Virgine ad sydera evecta et a sancto Michaele Archangelo nomen, in civitate Terlitii existen- tem, extincto similiter et suppresso in ea prae- senti collegialitatis statu ac natura, in cathedra- lem ecclégsiam Terlitiensem nuncupandam, et parochialem eadem invocatione extituram eve- himus atque attollimus, simulque in memoratis ecclesiis Iuvenacensi ac Terlitiensi ut supra no- minandis, sedem, cathedram ac dignitatem epi- scopalem una cum suo respectivo capitulo, arca,

sigillo, mensa episcopali, caeterisque cathedra- libus et pontificalibus insigniis, iuribus, hono- ribus, gratiis, praeeminentiis, favoribus , in- dultis, iurisdictionibus et praerogativis, quibus reliquae cathedrales ecclesiae in utriusque - Si- ciliae regno citra Pharum existentes, earumque praesules, non tamen titulo oneroso aut indulto seu privilegio particulari utuntur et gau- dent, perpetuo pariter eademque apostolica au- ctoritate, redintegramus, seu noviter erigimus atque instituimus.

Sic vero erectis, seu in antiquum statum re- stitutis cathedralibus ecclesiis Iuvenacensi ac Terlitiensi, ut propria cuique ecclesiae tribuatur dioecesis , civitatem ipsam Tuvenacii cum toto eius territorio a Melphitensi dioecesi ut supra avulsam pro dioecesi novi episcopatus Juvena- censis, ac similiter civitatem Terlitii cum integro eius territorio a dioecesi Melphitensi de- tractam, pro dioecesi novi episcopatus Terli- tiensis perpetuo quoque adsignamus atque at- tribuimus + quas quidem civitates Iuvenacii ac Terlitii earumque integra territoria respectivis dioecesibus ut supra attributa, ac in illis existentes et existentia ecclesias, monasteria , si quae sint ac quaecumque omnia, sive saecu- laria sive regularia beneficia ecclesiastica, sive cum cura, sive sine cura, aliaque loca pia, item utriusque sexus personas et incolas tam laicos, quam clericos non tamen exemptos, cuiusvis gradus, ordinis et conditionis ordinariae iurisdictioni, regimini ac potestati futuri ac pro tempore existentis antistitis respectivarum ec- clesiarum cathedralium Juvenacensis atque Ter- litiensis perpetuo pariter submittimus atque sublicimus.

Easdem dein episcopales ecclesias Iuvenacen- sem ac Terlitiensem sic erectas alteri episcopali ecclesiae Melphitensi aeque principaliter simili apostolica auctoritate perpetuo unimus ac uni- tas declaramus, ita ut una non sit alteri sub- iecta, sed omnes tres memoratae cathedrales ecclesiae sint independenter, ac aeque princi- paliter inter se unitae. Utramque insuper ca- thedralem ecclesiam Juvenacensem ac Terli- tiensem sic erectam atqué unitam perpetuo una cum eadem Melphitensi ecclesia Nobis et Apo- stolicae Sedi immediate subiicimus, subiectam- que ess? decernimus et ab uno eodemque pro tempore existente antistite, qui simul cathe- dralis ecclesiae Melphitensis et novarum ut su-

pra redintegratarum, seu noviter erectarum ca- |

thedralium ecclesiarum Juvenacensis et Terli- ulensis episcopus censeatur et sit, perpetuo regi et gubernari edicimus atque mandamus, ita ta- men ut earum ecclesiarum futurus ag pro tem- pore existens antistes in omnibus et quibus- cumque actibus, sive unam,. sive aliam ex tri- bus memoratis dioecesibus respicientibus Mel- phitensis, Iuvenacensis ac ‘erlitiensis iugiter appelletur ; item episcopus ad praedictas. ec~

clesias in futurum promovendus possessionem canonicam in singulis tribus ecclesiis cathedra- libus semper et perpe capere teneatur, facta tamen eidem A be tempore existenti facultate ne dum residendi in una vel in altera ex tribus civitatibus Melphitensi, Iuvenacensi ac Terlitiensi ad suum beneplacitum, sed ipsos _ etiam actus et functiones episcopales ac synodum quoque dioecesanam tres praefatas cathe- drales ecclesias obstringentem ubicumque cele- brandi, pastoralem visitationem iuxta sacros canones et apostolicas constitutiones explendi, prout ipse magis in Domino expedire iudica- verit.

Praeterea futurus ac pro tempore existens Melphitensis, Iuvenacensis ac Terlitiensis, epi- scopus, pro examinandis iis, qui parochiales ecclesias petunt, peculiares examinatores syno- dales in singulis ecclesiis eligere debebit, quibus ipse, cum opus fuerit, pro suo libitu, nulloque facto examinatorum ecclesiarumque discrimine, uti poterit: distinctum vero vicarium in spiri- tualibus generalem cum sua curia, sumptibus ut

infra alendum in memoratis cathedralibus ecclesiis Iuvenacensi et Terlitiensi debeat per- — petuo designare: tempore autem yacationis se- dis episcopalis capitulum Iuvenacense proprium . vicarium capitularem et capitulum Terlitiense similiter alterum vicarium capitularem, qui nulla erga vicarium capitularem Melphitensem penitus adstricti subiectione suam in [uvena- censi ac Terlitiensi dioecesibus libere exerceant . iurisdictionem ad normam Tridentini decreti adsciscere teneatur, reservata semper et quan- documque capitulo ecclesiae Melphitensis super capitulum Juvenacense ac pariter. capitulo Ju- venacensis ecclesiae super capitulum Terlitiense praecedentia, tam in synodis, quam in ceteris quibuslibet actibus sacrisque functionibus, ad quas capitula conyenire insimul contingat.

Pro decenti autem futurorum ecclesiae [uve- nacensis antistitum habitatione aedes ecclesiae cathedrali proximas ad praedecessores episcopos Iuvenacenses olim pertinentes, a capitulo Juve- nacensi plene instauratas vel instaurandas, et ab eodem capitulo suis expensis, ut infra, perpe- tuo servandas ac tuendas; similique modo pro futurorum episcoporum Terlitiensium habita- tione aedes satis amplas, pulchras, bonaeque structurae a dilecto filio Thoma Desario, Ter-

_litiensis ecclesiae archidiacono, futuris Terlitien-

sibus praesulibus donatas seu donandas, ad sumptibus capituli ut infra perpetuis futuris temporibus conservandas, adsignamus et adscri- bimus.

Itemque ut futuri pro tempore existentes Tuvenacenses ac Terlitienses episcopi pontifica- lem suam dignitatem tueri valeant, dotationem ipsam ex bonis, redditibus aliisque iuribus, quae ad antiquas mensas Juvenacensem ac Terlitien- sem spectabant, quaeque a mensa Melphitensi

seiungenda erunt, eisdem mensis Iuvenacensi at- que Terlitiensi respective perpetuo adsignamus et attribuimus easque separatim, prout. moris est, administrari praecipimus. Ne autem reddi- tus huiusmodi mensis [uvenacensi ac Terlitiensi attributi ullam unquam patiantur diminutionem, volumus atque praecipimus, ut iisdem episcopis nova haud imponantur onera pro cathedralium ecclesiarum Juvenacensis ac Terlitiensis tuitione, tum quoad earum aedificia, tum quoad expensas ad cultum divinum necessarias, quae a respecti- vis capitulis integre erunt perferendae, si alii non

adsint redditus in eam rem adsignati vel adsi- -

gnandi: ut insuper aedes conyenientes tam pro episcoporum habitatione, quam pro curia eccle- siastica in utraque civitate luvenacii et Terlitii

ut supra descriptae et assignatae respectivorum —

capitulorum impendiis sine ulla episcoporum cura perpetuis futuris temporibus conserventur } ut onus stipendii, qua vicariis generalibus qua officialibus curiae ecclesiasticae adsignandi, si eiusmodi- adsignatio sit in usu aut necessitas eam requirat, in utragque dioecesi ab ipsis ca- pitulis cathedralibus substineri debeat: quae omnia et singula onera memoratis capitulis im- posita et ab eis libenter excepta, legitimisque documentis munienda ab infrascripto literarum apostolicarum exequutore diligenter inspici et approbari decernimus atque mandamus.

In eadem autem collegiali ecclesia Iuvena- censi ad cathedralis honorem evecta, seu redin- tegrata instituimus atque erigimus capitulum viginti constans canonicalibus praebendis, inter quas adnumerabuntur quatuor dignitates, ni- mirum archidiaconatus, quae post pontificalem erit prima dignitas pro uno presbytero in theo- logia magistro, vel in utroque iure, seu saltem canonico, doctore, aut licentiato in aliqua ap- probata studii. generalis universitate, et iis gau-

- debit honoribus, privilegiis et praeeminentiis, quae iure vel consuetudine ei competunt ; ar- chipresbyteratus, quae. secunda, cui onus in- cumbit cura animarum et duo primiceriatus, quae tertia et quarta erunt dignitates, ac sex- decim canonicatus, comprehensis theologali ac poenitentiaria praebendis per concursum ex sa- crorum canonum praescripto conferendis, ac in- -super viginti mansionariatus seu _participantes.

Similique modo in praefata collegiali ecclesia Terlitiensi in cathedralem erecta suum redinte- gramus,.sel' noviter constituimus capitulum viginti° septem conflatum canonicalibus prae- bendis, quas inter quinque dignitates, nempe archidiaconatus, quae prima erit post pontifi- calem dignitas pro uno' presbytero in sacra theologia, vel in utroque iure, sin minus in sacris canonibus doctore, aut licentiato in ali- qua approbata studiorum universitate, ac iis omnibus fruetur honoribus, iuribus ac privile-

' giis, quae similibus dignitatibus iure vel con- suetudine inesse dignoscuntur: archipresbyte-

ratus cum animarum cura quae secunda: pri- miceriatus quae tertia, et duo cantoratus quae quarta et quinta erunt dignitates, ac viginti- duo canonicatus, quorum unus curam anima- rum in paroecia sanctae Mariae de Suverito et alter in ecclesia sancti Ioachim exercebit ; duo vero alii fungentur officio canonici theologi et canonici poenitentiaril cum viginti septem man- sionariatibus seu participantibus : quos omnes ambarum sic suppressarum collegiatarum di- gnitatum, canonicatuum et mansionariatuum seu participantium hodiernos legitimos posses- sores in dignitates, canonicos et mansionarios seu participantes redintegratarum seu denuo erectarum cathedralium ecclesiarum Juvenacen- sis ac Terlitiensis absque ulla apostolicarum literarum expeditione, vigore ie arent sub- rogamus atque instituimus.

"Ac praeterea eisdem capitulis et canonicis cathedralium ecclesiarum Juvenacensis ac Ter- litiensis, noviter per Nos erectarum, nunc et pro tempore

existentibus, ut ipsi rite congregati, quatenus immutatio status collegialitatis id re- quirat, feliciori earumdem ecclesiarum Iuvena- censis ac Terlitiensis respectivae mensae capi- tularis sacristiae et fabricae earumque rerum ac bonorum statui ac regimini, dtemque onerum eis incumbentium implemento, horarum canonicarum aliorumque divinorum officiorum celebrationi, fructuum, distributionum et quorumcumque emolumentorum partitioni atque administrationi, poenarumque per absentes, de- sides et a recto desciscentes contrahendarum impositioni prospicientes peculiaria statuta, or- dinationesque, sacris tamen canonibus, concilti Tridentini decretis et apostolicis constitutionibus non adversantia, condendi et edendi, condita ac edita corrigendi, declarandi seu alia' ex integro condendi reservato tamen episcopo Melphitensi, Juvenacensi ac Terlitiensi iure ac potestate ea- dem statuta diligenter inspiciendi, approbandi et sanciendi, plenam atque omnimodam faculta- tem, apostolica auctoritate, concedimus atque impertimur. Eisdem quoque dignitatibus et ca- nonicis pro tempore existentibus indulgemus atque largimur facultatem utendi ac fruendi omnibus ac singulis tam spiritualibus, quam temporalibus gratiis, privilegiis, immunitatibus, praeeminentiis, insignibus et favoribus, quibus aliarum similium in utriusque Siciliae regno citra Pharum existentium cathedralium ecclesiarum capitula, dignitates et canonicatus, iure, consue- tudine, privilegio, aut alias quomodolibet, non tamen titulo oneroso, aut indulto, vel privi- legio particulari utuntur ac fruuntur, dummodo adhuc sint in usu et non fuerint revocata, sa- crisque canonibus, constitutionibus et decretis apostolicis non repugnent.

Praeterea memoratis capitulis ecclesiarum Iuvenacensis ac Terlitiensis eadem bona eam- demque praebendarum dotationem, quibus ipsa

capitula, dignitates, canonici ac mansionarii seu participantes in statu collegialitatis nunc ut supra respective suppressae potiebantur, nulla prorsus super his facta innovatione attribuimus et adiudicamus. Similique modo tum fabricae, tum sacrario utriusque commemoratae cathe- dralis ecclesiae illam pro cultu ac tuitione do- tem, quae iam constituta reperitur vigore prae- sentium adsignamus atque tribuimus. Quod vero spectat ad ecclesiasticum clericorum se- minarium pro dioecesibus Juvenacensi ac Ter- litiensi, volumus atque mandamus ut quoties episcopus pro suo arbitrio ac eorumdem po- pulorum tranquillitate in Domino expedire cen- suerit, adolescentium clericorum seminarium ad formam concilii Tridentini in commemoratis _civitatibus Iuvenacensi ac Terlitiensi erigere et instituere gueat, dummodo census ad id necessarius praesto sit, ita tamen ut ipsis civita- tibus liberum sit pro communi iuventutis in- stitutione, collegia comparare, eodem episcopo non abnuente, nisi gravi et usta de causa cau- tumque sit, ne onus aliquod eidem episcopo imponatur.

Praesentes porro literas semper et quando- cumque validas et efficaces esse ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri ac obtinere et ab omnibus, ad quos spectat. inviolabiliter observari debere, ac nullo unquam tempore ex quocumque capite vel causa, etiam ex eo quod praemissis capitulum cathedralis ecclesiae Mel- phitensis modo vacantis, et alii quorum interest aut interesse posset in futurum, cuiusvis status, ordinis, praeeminentiae ac dignitatis sint, etiam specifica mentione digni, non consenserint, aut vocati et auditi non fuerint, tametsi suorum in- dultorum aut privilegiorum vigore vocari aut audiri debuissent, de subreptionis, obreptionis, aut nuillitatis vitio, vel intentionis seu quopiam alio quantumvis magno, inexcogitato, substan- tiali, vel specialem reguirente mentionem defe- ctu notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam yvocari, aut ad viam et terminos iuris reduci, vel adversus illas quodcumque iuris, vel facti, aut gratiae remedium impetrari in iudicio et extra illud nullatenus posse, neque easdem praesentes literas sub qui- busvis similium vel dissimilium gratiarum re- vocationibus, derogationibus aliisque contrariis dispositionibus, ex quibuslibet causis et sub, quibuscumque tenoribus ac formis, et cum quibusvis clausulis ac decretis comprehendi, sed semper et omnino ab illis excipi, sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios vel de- putatos, quavis auctoritate fungentes, etiam cau- sarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales etiam de latere legatos, dictaeque Se- dis nuncios sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudi- cari et definiri debere, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno-

ranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus atque declaramus.

Non obstantibus cancellariae apostolicae re- gula de iure quaesito non tollendo, de suppres- sionibus, dismembrationibus perpetuis ad partes committendis, etiam vocatis omnibus, quorum interest, aliisque Nostris et cancellariae regulis ac Lateranensis concilii novissime celebrati, in contrarium praemissorum quomodolibet editis, etiam in synodalibus, provincialibus generali- busque conciliis, specialibus, vel generalibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non dictae ecclesiae Melphitensis et quarumcumque ecclesiarum etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quogue indultis, ac decretis, etiam Motu-Pro- prio, et de apostolicae potestatis plenitudine, seu consistorialiter et ad regum aliorumque supremorum principum instantiam in contra- rium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti deroga- tione, de illis eorumque totis tenoribus, spe- cialis, specifica, expressa et individua, non au- tem per clausulas generales idem continentes mentio, seu quaevis alia expressio habenda,

aut aliqua alia exquisita forma servanda foret, illo- rum omnium et singulorum tenores praesenti- bus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et ex- pressé derogamus, ac derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Quocirca ut praemissa omnia sic per Nos, ut praefertur, disposita suum integre sortiantur effectum, venerabili fratri Gabrieli Ferretti ar- chiepiscopo Seleucensi, Nostro et Apostolicae Sedis nuncio in civitate Neapolis commoranti,. quem in harum literarum Nostrarum exequu- torem eligimus, per apostolica scripta manda- mus, ut ipse per se vel per alium virum ec- clesiastica dignitate insignitum, ab eo subdele- gandum praesentes Nostras literas ubi et quando opus fuerit et quoties ab iis quorum interest, aut ab aliquo eorum fuerit requisitus, solemniter pu- blicet et exequatur, omniaque et sitfgula in eis contenta faciat, auctoritate Nostra, ab omnibus ad quos spectat et pro tempore spectabit, in- violabiliter observari, atque ut taf ipse, quam persona ab eo subdeleganda super quacumyue oppositione in actu executionis quomodolibet oritura etiam definitive, et quacumque appel- latione remota, pronuntiare libere ac licite pos- sit et valeat, contradictores quoslibet ac re- belles per sententias, censuras poenasque eccle- Siasticas, aliaque iuris et facti remedia com- pescendo, invocato etiam si opus fuerit auxilio brachii saeculariis, plenam et omnimodam fa- cultatem concedimus atque elargimur,

Eidem vero archiepiscopo Seleucensi, Nostro et Apostolicae Sedis nuncio, praecipimus ac mandamus, ut singulorum actorum et decreto- rum in praesentium literarum executione con-

ficiendorum exemplar, authentica forma exara-

tum, intra quadrimestre ab expleta ipsarum executione ad hane Apostolicam Sedem trans- mittat, illudgue in archivio congregationis Re- bus Consistorialibus praepositae de more asser- wari edicimus et decernimus. Volumus autem quod fructus ecclesiarum Iuvenacensis ac Ter- litiensis iuxta redditus respectivis mensis ut su- pra attributos de more taxentur in florenis au- reis de camera septuaginta septem cum uno tertio, nempe in florenis aureis quadraginta quatuor pro ecclesia Juvenacensi, et in florenis triginta tribus cum uno tertio pro Terlitiensi, quodque eiusmodi taxa in libris camerae apo- stolicae describi debeat.

Volumus tandem quod earum literarum trans- ~umptis seu exemplis etiam impressis, manu no- tarii publici subscriptis, ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, ea- dem prorsus ubique locorum in iudicio et extra adhibeatur fides, quae iisdem praesentibus ad- hiberetur,. si originaliter forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hance pa- ginam Nostrae dismembrationis, separationis, suppressionis, erectionis, redintegrationis, con- stitutionis, concessionis, attributionis, commis- sionis, derogationis, mandati et voluntatis in- fringere, vel ei ausu temerario contraire: si guis autem hoc attentare praesumpserit indignatio- nem omnipotentis Dei sc beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo octingente- simo trigesimo quinto, nonas martii, pontifi- catus Nostri anno quinto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.